

1501246-16.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... até a cidade de Cajati para combater o tráfico de drogas e que ficaram em campanha nas imediações do bar do banana, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Que estavam com viatura descaracterizada, que perceberam um rapaz com camiseta do Corinthians e que pessoas se aproximavam dele, trocavam algo e logo saíam. Que abordaram uma dessas pessoas, Gerson, com quem foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501246-16.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501246-16.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313212/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 21443941 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2313212 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

JOÃO PAULO MARTINS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 12h30min, na Rua João Felizardo, cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, trazia consigo e expunha à venda, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, oito gramas de material sólido particulado contendo a substância cocaína distribuídos em 3 porções individuais, bem como vendeu à Gerson Gomes da Silva, duas porções idênticas as que ainda tinha consigo, que se cuida de entorpecente que causa dependência física e psíquica.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 96/97.

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021, oportunidade em que designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 100/101)

Em audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão fls. 17/18, auto de constatação de substância entorpecente fls. 19, fotos de fls. 33/41, laudo químico toxicológico fls. 121/123 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada, local da prisão e confissão do réu em juízo, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório, o réu João Paulo Martins confessou os fatos. Disse que foi usuário de cocaína por 18 anos, que passou a consumir a droga para aguentar a carga de trabalho, pois é motorista de caminhão e precisava passar as noites acordado para conseguir fazer as entregas. Que na data dos fatos passou a noite bebendo, consumindo entorpecente e que foi para aquela rua já pela manhã. Que não se recorda como começou a vender a droga e para quantas pessoas vendeu. Que foi a primeira vez que vendeu drogas. Que está arrependido. Que trabalhava em uma empresa de reciclagem há cinco anos, mas faltou ao trabalho naquele dia. Disse que reside há 1km do local em que vendeu drogas. Por fim, disse que é o único responsável pelo sustento da casa.

A versão do réu restou comprovada pelas demais provas produzidas em juízo.

O informante Gerson Gomes da Silva disse que foi até o local comprar dois pinos de cocaína. Que o local estava movimentado e não olhou para o rosto de quem o vendeu a droga. Que pagou R\$ 20,00 pelos dois pinos e saiu do local. Que apenas se recorda que a pessoa que vendeu estava de camiseta preta. Por fim, reconheceu ser ele, bem como a pessoa que lhe vendeu drogas na foto de fl. 34.

A testemunha Armando Márcio Costa, investigador de polícia, relatou que estavam em campanha no local, já conhecida como ponto de venda de drogas, pois é uma das biqueiras mais movimentadas da cidade. Que logo que chegaram ao local visualizaram uma pessoa com uma camisa do Corinthians e bermuda em atitude suspeita, pois havia movimentação típica de usuários. Disse que pessoas se aproximavam do acusado, faziam contato, trocavam alguma coisa e saíam. Que capturaram imagens. Afirmou que tal movimentação que ocorreu com diversas pessoas. Que abordou uma dessas pessoas após ela fazer o contato com o réu, que o identificaram como Gerson, o qual confirmou que tinha adquirido duas cápsulas de cocaína do acusado pagando R\$ 10,00 cada uma. Em seguida, abordaram o acusado com a viatura caracterizada, que com o réu encontraram três pinos de cocaína, semelhantes os apreendidos com Gerson, além de R\$ 20,00. Por fim, disse que não conhecia o réu.

A testemunha Nelson Galdino de Oliveira, policial civil, disse que na data foram até a cidade de Cajati para combater o tráfico de drogas e que ficaram em campanha nas imediações do bar do banana, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Que estavam com viatura descaracterizada, que perceberam um rapaz com camiseta do Corinthians e que pessoas se aproximavam dele, trocavam algo e logo saíam. Que abordaram uma dessas pessoas, Gerson, com quem foi encontrado dois pinos de cocaína. Voltaram com a viatura caracterizada e abordaram o réu, que em revista localizaram três pinos de cocaína, iguais os que estavam com usuário e duas notas de R\$ 10,00.

Assim a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na

posse de três porções de cocaína, embaladas para venda e idênticas as apreendidas com o usuário Gerson, além de ter confessado a prática do delito.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 52/54.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCENTE. DESNECESSIDADE DE REINCENTÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressaltando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - A reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. Precedentes. - É possível, na individualização da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 244611 SP 2012/0115131-3, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013 - grifei)

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal, pelo que fixo a pena no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, compensam-se a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pelo que mantenho a pena no mínimo legal.

Também não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 3, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado JOÃO PAULO MARTINS, qualificado nos autos, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Jacupiranga, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA